

Verordnung über den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der Universität Zürich

(vom 25. Mai 2020)

Der Universitätsrat beschliesst:

I. Die Verordnung über den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten der Universität Zürich (Integritätsverordnung) wird erlassen.

II. Die Integritätsverordnung tritt am 1. September 2020 in Kraft. Wird ein Rechtsmittel ergriffen, wird über die Inkraftsetzung erneut entschieden.

III. Die Weisung zum Verfahren beim Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft vom 11. November 2003 wird mit der Inkraftsetzung der Integritätsverordnung gemäss Dispositiv II aufgehoben. Wird ein Rechtsmittel ergriffen, wird über die Aufhebung erneut entschieden.

IV. Gegen die Integritätsverordnung und gegen die Aufhebung der Weisung gemäss Dispositiv III Satz 1 kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

V. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Integritätsverordnung und der Begründung im Amtsblatt. Veröffentlichung der Integritätsverordnung nach Eintritt der Rechtskraft in der Gesetzessammlung.

Im Namen des Universitätsrates

Die Präsidentin:
Silvia Steiner

Der Aktuar:
Sebastian Brändli

Verordnung über den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten an der Universität Zürich (Integritätsverordnung)

(vom 25. Mai 2020)

Der Universitätsrat,

gestützt auf § 29 Abs. 5 Ziff. 1 des Universitätsgesetzes (UniG) vom 15. März 1998,

beschliesst:

I. Allgemeines

- Grundsatz § 1. ¹ Die Universität ist den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet. Sie duldet kein wissenschaftliches Fehlverhalten und trifft Massnahmen zur Verhinderung solchen Fehlverhaltens.
- ² Die Universität informiert alle ihre Forschenden und insbesondere auch ihren wissenschaftlichen Nachwuchs regelmässig über die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis.
- Geltungsbereich § 2. ¹ Diese Verordnung gilt für alle im Zeitpunkt eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Universität wissenschaftlich tätigen Personen einschliesslich ihrer Doktorierenden.
- ² Vorbehalt bleibt eine zivil- oder strafrechtliche Verfolgung.

II. Wissenschaftliches Fehlverhalten

- Begriff § 3. ¹ Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gute wissenschaftliche Praxis verstossen wird.
- ² Gegen die gute wissenschaftliche Praxis verstösst namentlich, wer Falschangaben macht, geistiges Eigentum anderer verletzt, eine Forschungstätigkeit auf andere unlautere Weise beeinträchtigt oder eine solche Handlung mitzuverantworten hat.
- ³ Eine Mitverantwortung kann sich insbesondere aus der Verschleierung wissenschaftlichen Fehlverhaltens, einer erheblichen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht sowie der Mitautorschaft an erkennbar fälschungsbehafteten Veröffentlichungen ergeben.

§ 4. ¹ Wissenschaftliches Fehlverhalten bei der Durchführung von Forschung Forschungsprojekten liegt insbesondere vor bei

- a. der Erfindung, Unterschlagung oder ungerechtfertigten Beseitigung von Daten,
- b. der Verfälschung oder Manipulation von Daten, Darstellungen und Abbildungen, Forschungsmaterial und Geräten,
- c. der Behinderung oder beträchtlichen Störung der Forschungstätigkeit anderer Personen, namentlich durch die gezielte Beseitigung oder das Unbrauchbarmachen von Forschungsmaterial, Geräten oder Forschungsdaten.

² Wissenschaftliches Fehlverhalten bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen liegt insbesondere vor bei

- a. der Unterlassung von Quellenangaben bzw. der Anmassung von fremden Arbeitsergebnissen und Erkenntnissen (Plagiat),
- b. der Unterlassung von Quellenangaben in Bezug auf eigene Publikationen in schweren Fällen,
- c. der Nichterwähnung von Projektmitarbeitenden, die wesentliche wissenschaftliche Beiträge geleistet haben,
- d. der Erwähnung einer Person als Mitautorin oder Mitautor, die keinen wesentlichen wissenschaftlichen Beitrag geleistet hat.

§ 5. Wissenschaftliches Fehlverhalten bei der Begutachtung von Begutachtung Manuskripten oder Forschungsgesuchen liegt insbesondere vor bei

- a. dem Verschweigen von Interessenkonflikten,
- b. der Verwendung von Projektideen Dritter für eigene Forschungsarbeiten oder Forschungsarbeiten Dritter,
- c. einer sachlich nicht begründbaren Beurteilung, um anderen einen Schaden zuzufügen oder um andere zu begünstigen.

III. Massnahmen

§ 6. Stellt die Universitätsleitung ein wissenschaftliches Fehlverhalten fest, kann sie in ihrem Zuständigkeitsbereich eine oder mehrere Massnahmen gemäss § 7 anordnen bzw. einer anderen zuständigen Organisationseinheit zur Anordnung empfehlen. Grundsatz

§ 7. ¹ Massnahmen bei wissenschaftlichem Fehlverhalten sind insbesondere: Massnahmen

- a. Einleitung personalrechtlicher Massnahmen,
- b. Kürzung, Sperre, Entzug oder Rückforderung von Forschungsmitteln,

- c. Entzug der Lehrbefugnis und Widerruf der Ernennung zur Privatdozentin oder zum Privatdozenten,
- d. Titellentzug,
- e. schriftlicher Verweis,
- f. vorübergehender Ausschluss von der Universität für die Dauer von bis zu sechs Semestern,
- g. Ausschluss von der Universität.

² Der Vollzug einer Massnahme nach lit. f und g kann bedingt aufgeschoben werden, wenn die gesamten Umstände erwarten lassen, dass sich die schuldige Person künftig wohlverhalten wird. Es wird eine Probezeit von mindestens einem und höchstens sechs Semestern angesetzt.

³ Begeht die schuldige Person während der Probezeit erneut ein wissenschaftliches Fehlverhalten, wird eine aufgeschobene Massnahme gemäss Abs. 2 ungeachtet der Anordnung weiterer Massnahmen vollzogen. In leichten Fällen kann stattdessen die Probezeit verlängert werden.

IV. Organe

Beratungs-
instanz:
Vertrauens-
person

§ 8. ¹ Die Universität setzt eine Vertrauensperson als Beratungsinstanz ein.

² Die Vertrauensperson ist die Ansprechperson in Belangen der guten wissenschaftlichen Praxis und ist beratend, unterstützend und vermittelnd tätig.

³ Sie ist zuständig für die Beurteilung von Meldungen wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für Vorabklärungen. Sie kann namentlich im Falle eines Verdachts auf gravierende Widerhandlungen oder bei erheblicher Komplexität des zu untersuchenden Sachverhalts eine Expertin oder einen Experten beiziehen.

⁴ Die Erweiterte Universitätsleitung wählt die Vertrauensperson und deren Stellvertretung.

⁵ Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich.

Ermittlungs-
instanz

§ 9. ¹ Die Universität setzt eine Integritätsbeauftragte oder einen Integritätsbeauftragten ein.

a. Integritäts-
beauftragte
oder Integritäts-
beauftragter

² Die oder der Integritätsbeauftragte ist zuständig für die Durchführung des Verfahrens zur Prüfung wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

³ Die Erweiterte Universitätsleitung wählt die Integritätsbeauftragte oder den Integritätsbeauftragten sowie die Stellvertretung.

⁴ Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich.

§ 10. ¹ Die Universitätsleitung kann namentlich im Falle eines Verdachts auf gravierende Widerhandlungen oder bei erheblicher Komplexität des zu untersuchenden Sachverhalts eine Untersuchungskommission einsetzen.

b. Untersuchungskommission

² Die Untersuchungskommission setzt sich neben der oder dem Integritätsbeauftragten aus mindestens zwei weiteren Personen zusammen, die im zu untersuchenden Bereich über Fachkenntnisse verfügen. Mindestens eine Person ist extern. Den Vorsitz führt die oder der Integritätsbeauftragte.

§ 11. Die Universitätsleitung entscheidet über das Vorliegen eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens und ordnet an oder empfiehlt Massnahmen gemäss § 7.

Entscheidungsinstanz:
Universitätsleitung

V. Verfahrensablauf

§ 12. ¹ Ein Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten ist bei der Vertrauensperson anzuzeigen.

Vorabklärung

² Die Vertrauensperson trifft die erforderlichen Vorabklärungen. Lässt sich der Verdacht auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten nicht erhärten, wird die Angelegenheit nicht weiterverfolgt.

³ Hält die Vertrauensperson eine Verfahrenseinleitung für angezeigt, informiert sie umgehend die Universitätsleitung, den Rechtsdienst und die beschuldigte Person.

§ 13. ¹ Die Universitätsleitung beauftragt die Integritätsbeauftragte oder den Integritätsbeauftragten bzw. eine Untersuchungskommission, das Verfahren zur Feststellung eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens einzuleiten und durchzuführen, oder leitet andere geeignete Massnahmen ein.

Verfahrenseinleitung und Ermittlung

² Die oder der Integritätsbeauftragte bzw. die Untersuchungskommission trifft die erforderlichen Abklärungen. Die beschuldigte Person und allenfalls weitere Personen werden angehört.

§ 14. ¹ Die oder der Integritätsbeauftragte bzw. die Untersuchungskommission schliesst das Verfahren mit einem schriftlichen Bericht zuhanden der Universitätsleitung ab.

Abschluss des Verfahrens

² Der Bericht enthält eine begründete Beurteilung der Sache, namentlich zur Frage, inwiefern und weshalb der Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten bestätigt oder widerlegt wurde.

³ Die oder der Integritätsbeauftragte bzw. die Untersuchungskommission beantragt der Universitätsleitung auf der Grundlage des Berichts entweder die Einstellung des Verfahrens oder die Feststellung des Vorliegens wissenschaftlichen Fehlverhaltens und die allfällige Anordnung von Massnahmen gemäss § 7.

⁴ Die Universitätsleitung entscheidet aufgrund der Untersuchungsergebnisse und einer allfälligen mündlichen Anhörung der beschuldigten Person.

VI. Verfahrensgrundsätze

Verfahren	§ 15. Das Verfahren und die Rechte der am Verfahren Beteiligten richten sich sinngemäss nach den Bestimmungen des Verwaltungspflegegesetzes.
Verfahrensgarantien	§ 16. ¹ Die des wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschuldigte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör. ² Sie hat insbesondere das Recht, a. auf eigene Kosten eine Begleitperson eigener Wahl oder einen Rechtsbeistand beizuziehen, b. die Akten einzusehen und Stellung zu nehmen. ³ Die Akteneinsicht kann zur Wahrung wichtiger öffentlicher oder schutzwürdiger privater Interessen oder im Interesse einer noch nicht abgeschlossenen Untersuchung eingeschränkt werden. ⁴ Im Rahmen der Vorabklärung durch die Vertrauensperson besteht kein Recht auf Akteneinsicht.
Dokumentation	§ 17. ¹ Die einzelnen Verfahrensschritte sind zu dokumentieren. ² Von Befragungen sind schriftliche Protokolle anzufertigen. ³ Die Vertrauensperson ist von einer Dokumentationspflicht ausgenommen.
Schweigepflicht	§ 18. ¹ Die Vertrauensperson, die oder der Integritätsbeauftragte und die Mitglieder der Untersuchungskommission unterstehen der Schweigepflicht. Bei schwerwiegenden Fällen können diese Personen auf ihr Gesuch hin von der Schweigepflicht entbunden werden. Zuständig hierfür ist die Universitätsleitung unter Einbezug des Rechtsdienstes.

² Die Mitglieder der Universitätsleitung unterstehen ebenfalls der Schweigepflicht. Bei schwerwiegenden Fällen können die Mitglieder der Universitätsleitung auf ihr Gesuch hin von der Schweigepflicht entbunden werden. Zuständig hierfür ist der Universitätsrat.

§ 19. Die beschuldigte Person kann eine mündliche Anhörung durch die Universitätsleitung verlangen. Anhörung

§ 20. ¹ Personen, die im Zusammenhang mit dem Verfahren auf wissenschaftliches Fehlverhalten Anordnungen zu treffen, dabei mitzuwirken oder sie vorzubereiten haben, treten in den Ausstand, wenn sie in der Sache persönlich befangen erscheinen, insbesondere:

- a. in der Sache ein persönliches Interesse haben,
- b. mit der beschuldigten Person, der geschädigten Person oder der Meldeperson in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder verschwägert oder durch Ehe, Verlobung, eingetragene Partnerschaft, faktische Lebensgemeinschaft oder Kindesannahme verbunden sind,
- c. Vertretende der beschuldigten Person, der geschädigten Person oder der Meldeperson sind oder für diese in der Sache tätig waren.

² Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Universitätsleitung oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitglieds der Universitätsleitung handelt, eben diese unter Ausschluss des betreffenden Mitglieds endgültig.

§ 21. Die Universitätsleitung sorgt bei Bedarf für den Schutz der geschädigten Person oder der Meldeperson vor möglichen Repressalien oder Benachteiligungen insbesondere, wenn diese zu der beschuldigten Person in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Schutz vor Benachteiligung

§ 22. ¹ Das Verfahren ist kostenlos.

² Die Universitätsleitung kann im Einzelfall der zu Unrecht des wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschuldigten Person Ersatz der ihr durch ein Verfahren entstandenen Kosten zusprechen.

Kostenauflage
und Kosten-
ersatz

§ 23. Sämtliche Akten werden durch die Integritätsbeauftragte oder den Integritätsbeauftragten für mindestens zehn Jahre aufbewahrt. Archivierung

§ 24. Die beschuldigte Person kann gegen Verfügungen gestützt auf diese Verordnung innerhalb von 30 Tagen nach Empfang bei der Rekurskommission der Zürcher Hochschulen Rekurs gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich erheben. Rekurs

VII. Schlussbestimmung

Inkrafttreten

§ 25. Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens wird die Weisung der Erweiterten Universitätsleitung zum Verfahren beim Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft vom 11. November 2003 aufgehoben.

Begründung

Sachlage

Am 1. Dezember 2003 trat die «Weisung zum Verfahren beim Verdacht der Unlauterkeit in der Wissenschaft» in Kraft. In diesem Verfahren ist festgelegt, dass die beiden Vertrauenspersonen der jeweiligen Fakultät die ersten Kontaktpersonen bei einem Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten sind. Halten diese eine Ermittlung für angezeigt, beantragen sie bei der Universitätsleitung die Eröffnung eines Verfahrens. Die Universitätsleitung beauftragt sodann wiederum die fakultären Vertrauenspersonen mit der Ermittlung des Sachverhalts. Bei komplexen Fällen kann die Universitätsleitung zur Unterstützung der Ermittlung eine Untersuchungskommission einsetzen oder auch eine externe Begutachtung veranlassen. Die Universitätsleitung als Entscheidungsorgan befindet nach Abschluss der Ermittlung über den möglichen Missbrauch und setzt die Massnahmen fest.

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Weisung verfügte die Thematik noch über weit weniger Brisanz und Wichtigkeit, als dies heute der Fall ist. Entsprechend offen ist die Weisung formuliert. Es werden zwar der Verfahrensablauf und die Zuständigkeiten geregelt sowie exemplarisch Fälle des Fehlverhaltens aufgezählt, mögliche Massnahmen aber fehlen. Ebenso wenig äussert sich die Weisung zu deren Geltungsbereich.

Als optimale Vorgehensweise bei Fällen von Verdacht auf Unlauterkeit in der Wissenschaft wird weltweit von Akademien, Fördereinrichtungen und Universitäten die Einrichtung von drei Instanzen angesehen: eine unabhängige, gut sichtbare Kontaktperson als Anlaufstelle sowie Beratungsinstanz, eine Ermittlungsinstanz und eine Entscheidungsinstanz (Akademien der Wissenschaften Schweiz, Broschüre: Wissenschaftliche Integrität, Grundsätze und Verfahrensregeln von 2008).

Aufgrund der veränderten Ausgangslage und der nunmehr für die immer komplexer werdenden Verfahren ungenügenden Weisung erarbeitete der Rechtsdienst in Zusammenarbeit mit der damaligen Abteilung Forschung und Nachwuchsförderung einen Entwurf für eine neue Verordnung, welche die Weisung von 2003 ersetzen soll. Nach mehrmaliger Vernehmlassung innerhalb der Universität, mehrfacher Überarbeitung und intensiven Diskussionen in den einzelnen Gremien, verabschiedete die Universitätsleitung die Verordnung über den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten am 7. November 2017 zuhänden der Erweiterten Universitätsleitung. Diese diskutierte die Vorlage in ihrer Sitzung vom 3. Juli 2018 und verabschiedete sie zuhänden des Universitätsrates. Zudem wurde die Erweiterte Universitätsleitung eingeladen, Professorinnen und Professoren, die als Vertrauensperson oder als Integritätsbeauftragte infrage kommen, vorzuschlagen. Die Vorschläge sind an den Prorektor Forschung zu richten.

Erwägungen

I. Allgemeines (§§ 1 und 2)

Die §§ 1 und 2 regeln den Grundsatz und den Geltungsbereich der Verordnung. Die Universität verpflichtet sich, die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. Neben der Untersuchung und Ahndung wissenschaftlichen Fehlverhaltens ist besonderes Augenmerk auf die Verhinderung zu legen. Dazu gehören die Aufklärung und Schulung der Forschenden und insbesondere des wissenschaftlichen Nachwuchses. Der Geltungsbereich der Verordnung wird bewusst offen formuliert. Sie gelangt somit immer dann zur Anwendung, wenn die eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschuldigte Person zum Zeitpunkt ihres Fehlverhaltens an der Universität wissenschaftlich tätig war. Handlungen, die keinen Bezug zur Universität haben, können nicht Gegenstand eines Unlauterkeitsverfahrens sein. Neu fallen gemäss § 2 Abs. 1 auch sämtliche Doktorierende für wissenschaftliches Fehlverhalten unter die Verordnung. Alle übrigen Studierenden fallen ausschliesslich unter die neu zu erlassende Disziplinarverordnung.

II. Wissenschaftliches Fehlverhalten (§§ 3–5)

In den §§ 3–5 werden verschiedene Handlungen wissenschaftlichen Fehlverhaltens beispielhaft aufgezählt. In § 3 Abs. 1 wird neu explizit statuiert, dass wissenschaftliches Fehlverhalten vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden kann. Die Schwere des Verschuldens ist massgeblich für die Art der zu ergreifenden oder zu empfehlenden Massnahmen. Die Auslegung der infrage stehenden Begrifflichkeiten ist dabei dem Strafrecht zu entnehmen. § 3 Abs. 3 nennt zudem den Tatbestand

der Mitverantwortung. Diese kann sich insbesondere aus der Verschleierung wissenschaftlichen Fehlverhaltens, einer erheblichen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht sowie der Mitautorschaft an durch die Mitautorin oder den Mitautor erkennbar fälschungsbehafteten Veröffentlichungen ergeben.

Sowohl in der Forschung (§ 4) als auch bei der Begutachtung (§ 5) ist wissenschaftliches Fehlverhalten denkbar. Aufgezählt wird insbesondere das Plagiat (§ 4 Abs. 2 lit. a): Unter einem Plagiat ist die ganze oder teilweise Verwendung eines fremden Inhalts (Text, Bilder, Tabellen, Grafiken, Forschungsergebnisse oder -erkenntnisse usw.) ohne Angabe der Quelle zu verstehen. Sämtliche Quellen, die für eine Arbeit verwendet werden, müssen in der Arbeit zitiert werden. Es gelten die fachspezifischen Zitationsregeln. Kürzere Passagen eines fremden Werkes dürfen zitiert werden. Dies setzt aber eine Kennzeichnung des Zitats und eine Angabe der Quelle voraus. Auch Übersetzungsplagiate fallen unter wissenschaftliches Fehlverhalten. Ebenso sollen Eigenplagiate bzw. Selbstplagiate in schweren Fällen geahndet werden können. Ein solches begeht, wer wesentliche Teile eigener Publikationen, einschließlich Übersetzungen, erneut publiziert, ohne auf die bereits erschienene Publikation hinzuweisen (§ 4 Abs. 2 lit. b). § 4 Abs. 2 lit. c und d beziehen sich auf die Regeln zur Autorschaft bei wissenschaftlichen Publikationen. Zur Autorschaft berechtigt ist, wer einen direkten, substanziellen Beitrag zur Publikation geleistet hat (u. a. durch Forschungsentwicklung, Planung, Durchführung, Auswertung, Kontrolle, Textredaktion, durch wesentliches Sammeln von Daten oder durch die Analyse bzw. Interpretation von Ergebnissen). Autorinnen und Autoren müssen mit anderen Worten durch persönliche wissenschaftliche Leistung einen wesentlichen Beitrag zur Publikation geleistet haben. Autorschaft wird durch Leistung, nicht durch Stellung begründet. Personen, welche die Voraussetzungen der Autorschaft nicht erfüllen, aber involviert waren (technische Assistierende, Personen, die Material zur Verfügung gestellt haben, Kolleginnen und Kollegen, die Inputs geliefert oder korrekturgelesen haben oder Sponsoren und unterstützende Institutionen usw.) können in der Verdankung erwähnt werden. Des Weiteren liegt wissenschaftliches Fehlverhalten vor bei der wissentlich falschen Beschuldigung eines Dritten sowie bei der Anstiftung oder Ermutigung zu wissenschaftlichem Fehlverhalten. Neben den aufgezählten Handlungen besteht beim Produzieren einseitiger Daten, die unter Druck von Sponsorinnen oder Sponsoren entstehen, ebenso wissenschaftliches Fehlverhalten vor wie bei der Publikation eines Manuskripts, ohne dass die entsprechenden Autorinnen und Autoren dazu eingewilligt haben.

III. Massnahmen (§§ 6 und 7)

Ein beispielhafter, nicht abschliessender Katalog möglicher Massnahmen bei festgestelltem wissenschaftlichem Fehlverhalten findet sich in § 7. Daneben sind verschiedene andere Massnahmen wie beispielsweise eine Rüge vorstellbar. In denjenigen Fällen, in denen die Universitätsleitung als Entscheidungsinstanz selber Massnahmen anordnen kann, kann sie dies direkt verfügen. Ist eine andere Organisationseinheit für die Massnahme zuständig, kann ihr die Universitätsleitung eine entsprechende Massnahme lediglich empfehlen. Der Entscheid, ob eine Massnahme ergriffen wird, liegt bei der entsprechenden Organisationseinheit. Da für Doktorierende hinsichtlich möglicher Sanktionen eine gewisse Vergleichbarkeit mit der Disziplinarverordnung gewährleistet sein soll und diese nicht sanfter angefasst werden sollen als die übrigen Studierenden, wurde die Verordnung hinsichtlich möglicher Massnahmen mit der neuen Disziplinarverordnung abgestimmt. Die Art der Massnahme richtet sich nach dem Verschulden, den Beweggründen und dem bisherigen Verhalten der beschuldigten Person. In § 7 Abs. 1 lit. b wird als Massnahme die Kürzung, Sperre, Entzug oder Rückforderung von Forschungsmitteln genannt. Dies betrifft lediglich Forschungsmittel, die über die Universität gesprochen wurden. Forschungsmittel von Dritten (Drittmittel), die durch die Forscherin oder den Forscher selber eingeworben wurden, sind nicht betroffen, da die Universität darüber nicht verfügen kann. Gemäss § 7 Abs. 2 können die Massnahmen nach Abs. 1 lit. f und g bedingt aufgeschoben werden, wenn davon auszugehen ist, dass die schuldige Person sich künftig wohlverhalten wird. Bei wiederholten Verstössen ist der bedingte Ausschluss grundsätzlich nicht möglich. Lediglich bei leichten Verstössen kann die Probezeit verlängert werden. Dies entspricht der Regelung in der neu zu erlassenden Disziplinarverordnung.

IV. Organe (§§ 8–11)

In den §§ 8–11 werden die Verfahrensorgane geregelt. Neu werden neben der Universitätsleitung als Entscheidungsinstanz eine unabhängige Beratungs- und eine unabhängige Ermittlungsinstanz eingeführt. Das neue dreistufige Vorgehen soll die Unabhängigkeit der einzelnen Instanzen hervorheben. Neu wird es keine fakultären Vertrauenspersonen mehr geben, die als einzige Instanz sowohl für die Voruntersuchung als auch die Untersuchung selber zuständig sind, sondern es wird eine zentrale Vertrauensperson als Beratungsinstanz und zusätzlich eine Integritätsbeauftragte oder ein Integritätsbeauftragter als Ermittlungsinstanz eingeführt. Wie bis anhin verbleibt der Entscheid, ob es sich um wissenschaftliches Fehlverhalten handelt oder nicht, bei der Universitätsleitung.

Beratungsinstanz (§ 8): Die Vertrauensperson fungiert als zentrale, fakultätsübergreifende und unabhängige Anlaufstelle für sämtliche Fälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Die Vertrauensperson und deren Stellvertretung sollten aus unterschiedlichen Fakultäten stammen, um bereits auf dieser Stufe breit abgestellt zu sein. Die Anlaufstelle soll über die Mittel verfügen, rasch, kompetent und effizient eingreifen zu können. Sie muss niederschwellig, schnell und unkompliziert kontaktiert werden können. Neben Vorabklärungen wissenschaftlichen Fehlverhaltens und ihrer Beratungs- und Unterstützungsfunktion kann die Vertrauensperson vermittelnd tätig sein und versuchen, sofern dies für den konkreten Sachverhalt zulässig und adäquat ist, eine Einigung zu erreichen. Um die Hemmschwelle zur Meldung eines Vorfalles herabzusetzen, ist die Vertrauensperson von einer Dokumentationspflicht ausgenommen (§ 17 Abs. 3). Die Vertrauensperson als erste und einzige Anlaufstelle für wissenschaftliches Fehlverhalten entscheidet, ob sie eine formelle Untersuchung beantragen will oder nicht (§ 12). Aufgrund dieser grossen Verantwortung kann sie eine Expertin oder einen Experten beiziehen. Dies wird namentlich im Falle eines Verdachts auf gravierende Widerhandlungen oder bei erheblicher Komplexität des zu untersuchenden Sachverhalts der Fall sein.

Ermittlungsinstanz (§§ 9 und 10): Als Ermittlungsinstanz und damit Untersuchungsleiter wird eine Integritätsbeauftragte oder ein Integritätsbeauftragter eingesetzt. Dabei sollte es sich vorzugsweise um eine emeritierte Professorin oder einen emeritierten Professor der Rechtswissenschaftlichen Fakultät handeln. Bei gravierenden Widerhandlungen oder erheblicher Komplexität des zu untersuchenden Sachverhalts kann zudem eine Untersuchungskommission eingesetzt werden. Diese setzt sich neben der bzw. dem Integritätsbeauftragten (als Vorsitzende/m) aus mindestens zwei weiteren Personen zusammen, wobei es sich bei mindestens einer Person um eine externe Expertin oder einen externen Experten handeln muss. Extern bedeutet in diesem Zusammenhang universitätsextern.

Entscheidungsinstanz (§ 11): Der Entscheid, ob ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt oder nicht und welche Massnahmen angeordnet bzw. der verantwortlichen Organisationseinheit empfohlen werden, obliegt wie bis anhin alleine der Universitätsleitung.

V. Verfahrensablauf (§§ 12–16)

Vorabklärung (§ 12): Die Vertrauensperson ist erste und einzige Ansprechperson beim Verdacht auf ein wissenschaftliches Fehlverhalten. Die oder der Integritätsbeauftragte soll nicht direkt kontaktiert werden können. Dieses zweistufige Verfahren soll die Unabhängigkeit zwischen der voruntersuchenden und der untersuchenden Instanz gewährleisten. Lässt sich der Verdacht nicht erhärten, wird die Angele-

genheit nicht weiter verfolgt. Hält die Vertrauensperson hingegen weitergehende Abklärungen und damit eine Untersuchung für angezeigt, informiert sie umgehend die Universitätsleitung, den Rechtsdienst und die beschuldigte Person.

Verfahrenseinleitung und Ermittlung (§ 13): Gestützt auf den Bericht der Vertrauensperson eröffnet die Universitätsleitung ein Unlauterkeitsverfahren und beauftragt die Integritätsbeauftragte oder den Integritätsbeauftragten bzw. eine Untersuchungskommission mit der Untersuchung. Sofern weitere Aspekte zu berücksichtigen sind, namentlich auch in strafrechtlicher Hinsicht, leitet die Universitätsleitung andere geeignete Massnahmen ein. Wird eine Untersuchungskommission eingesetzt, besteht diese neben der oder dem Integritätsbeauftragten aus mindestens zwei weiteren Mitgliedern, die von der Universitätsleitung eingesetzt werden.

Abschluss des Verfahrens (§ 14): Die Untersuchung wird mit einem schriftlichen Bericht zuhänden der Universitätsleitung abgeschlossen. Darin werden die Ergebnisse der Untersuchung festgehalten und begründet, weshalb ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegen soll oder nicht. Kommt die oder der Integritätsbeauftragte bzw. die Untersuchungskommission zum Schluss, dass kein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt, beantragt sie die Einstellung des Verfahrens. Wird hingegen festgestellt, dass es sich um wissenschaftliches Fehlverhalten handelt, werden Massnahmen beantragt. Anschliessend entscheidet die Universitätsleitung – allenfalls nach einer mündlichen Anhörung der beschuldigten Person – über das Vorliegen eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens und über die zu treffenden bzw. zu empfehlenden Massnahmen. Sie ist dabei nicht an den Antrag der Ermittlungsinstanz gebunden.

Der Entscheid der Universitätsleitung bzw. der zuständigen Organisationseinheit wird sodann der beschuldigten Person mitgeteilt. Da lediglich die beschuldigte Person Partei im internen Unlauterkeitsverfahren ist, hat nur diese Anspruch auf eine allfällige Verfügung. Die geschädigte bzw. meldende Person hat regelmässig keinen Anspruch auf eine Verfügung und ist auch nicht Partei im Unlauterkeitsverfahren (§ 16 Abs. 4).

VI. Verfahrensgrundsätze (§§ 15–24)

Im Unlauterkeitsverfahren gelten die allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz (§ 15). Gestützt auf die Verordnung ergangene Verfügungen sind in erster Instanz mit Rekurs bei der Rekurskommission der Zürcher Hochschulen anfechtbar (§ 24). Einzelne wichtige Grundsätze werden in der Verordnung nochmals explizit statuiert (§§ 16 ff.). Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und der Transparenz sind sämtliche Verfahrensschritte zu

dokumentieren (§ 17). Werden mündliche Befragungen durchgeführt, sind diese zu protokollieren. Die Vertrauensperson als Beratungsinstanz ist von einer Dokumentationspflicht ausgenommen, da sie – in einem ersten Schritt – niederschwellig und informell soll kontaktiert werden können. Dieser Zweck würde durch eine Dokumentationspflicht vereitelt, weil Personen, die einen Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten hegen, unter Umständen von einer Anzeige bzw. Meldung an die Vertrauensperson absehen, wenn ihre Kontaktaufnahme und allfällige Gespräche aktenkundig gemacht werden und in einem späteren Verfahren einsehbar sind. Die Dokumentationspflicht entsteht deshalb erst mit dem Beginn des formellen Verfahrens nach Abschluss einer Vorabklärung, wenn die Vertrauensperson eine Verfahrenseinleitung für angezeigt hält und die Universitätsleitung, den Rechtsdienst und die beschuldigte Person entsprechend informiert. Das Unlauterkeitsverfahren ist kostenlos. In bestimmten Konstellationen kann die Universitätsleitung einer zu Unrecht beschuldigten Person Ersatz der ihr durch das Verfahren entstandenen Kosten (z.B. Anwaltskosten) zusprechen (§ 22). Nach Abschluss des Verfahrens werden die Akten durch die Integritätsbeauftragte oder den Integritätsbeauftragten für mindestens zehn Jahre aufbewahrt (§ 23). Anschliessend sind die Akten dem UZH Archiv anzubieten.